

Test Tema 8 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- b) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos ejecutivos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- d) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

2. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas con sujeción a los principios, ¿cuál no es uno de ellos?

- a) transparencia
- b) responsabilidad
- c) universalidad
- d) publicidad del procedimiento

3. Según el RD 203/2013, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos:

- a) La realización de requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
- b) La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo mínimo para resolver el procedimiento
- c) La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir el interesado tras la presentación del documento en el registro electrónico.
- d) La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea.

4. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. En relación con el artículo 157 de la Ley 40/2015, existe un directorio de aplicaciones informáticas en la Administración General del Estado, las cuales el Ayuntamiento de Valladolid estará obligado a reutilizar para los nuevos desarrollos:

- a) Sí, en cualquier circunstancia.
- b) No.
- c) Sí, salvo que demuestre que tiene otra más eficiente.
- d) Sí, salvo que la que utilice en la actualidad tenga una antigüedad superior a 5 años.

6. Según la ley 39/2015, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (señala la respuesta incorrecta)

- a) las personas jurídicas
- b) los ciudadanos con rentas superiores a 1 millón de euros anuales
- c) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público
- d) quienes representen a un interesado que esté obligado legalmente a relacionarse electrónicamente con la Administración

7. Según la Ley 39/2015 en referencia al plazo de notificación, se establece que:

- a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
- b) El plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

8. Las Universidades públicas se registrarán por:

- a) las previsiones de la ley 40/2015 y supletoriamente por su normativa específica
- b) su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la ley 40/2015
- c) exclusivamente por su normativa específica
- d) exclusivamente por las previsiones de la ley 40/2015

9. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas elevó su informe a Consejo de Ministros en:

- a) enero de 2013.
- b) junio de 2013.
- c) diciembre de 2013.
- d) enero de 2014.

10. ¿Cuál es uno de los servicios mínimos que debe tener una sede electrónica según el artículo 11 del RD 203/2021?

- a) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
- b) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, incluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente
- c) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica y de Códigos Seguros de Verificación.
- d) i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de atención al ciudadano, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta

11. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: (señala la respuesta incorrecta)

- a) garantizar su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión
- b) garantizar la conservación del documento
- c) garantizar la autenticidad del documento
- d) garantizar la integridad del documento

12. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar:

- a) Su consulta y conservación durante al menos 5 años desde su emisión
- b) Su confidencialidad, integridad y conservación
- c) Su autenticidad, integridad y conservación
- d) Su consulta y conservación durante el periodo de tiempo dispuesto en la normativa aplicable

13. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) El sello electrónico debe estar basado en un código seguro de verificación.
- b) La sede electrónica de una Administración Pública sólo es accesible a sus empleados públicos.
- c) Los sistemas de firma electrónica podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.
- d) Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones de distintas Administraciones Públicas no requerirán identificación de los emisores y receptores.

14. ¿Qué reglamento de la UE ha considerado la Ley 39/2015 por coherencia tanto para el establecimiento de los sistemas de identificación como los de firma previstos en dicha Ley?

- a) Reglamento (UE) n.º 910/2014.
- b) Reglamento (UE) n.º 810/2013.
- c) Reglamento (UE) n.º 527/2013.
- d) Reglamento (UE) n.º 810/2014.

15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta correcta en relación a la competencia de los órganos de las administraciones públicas:

- a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- b) La competencia es imprescriptible y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- c) La competencia es inviolable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- d) Todas son correctas.

16. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando:

- a) una disposición específica así lo establezca
- b) se estime conveniente por razón de los destinatarios
- c) se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse
- d) todas son correctas

17. La recusación se planteará...

- a) Sólo verbalmente
- b) Sólo por escrito
- c) Verbalmente o por escrito
- d) Verbalmente o por escrito siempre que se exprese la causa o causas en que se funda

18. ¿Cuál es el requisito necesario para la creación de un nuevo portal en el ámbito estatal según el artículo 6 del RD 203/2021?

- a) La comunicación a la Comisión Ministerial de Administración Digital y el informe preceptivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- b) La justificación de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional.
- c) La identificación de su dirección electrónica que incluya el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es» y, opcionalmente, su ámbito funcional y orgánico y la finalidad para la que se crea.
- d) La previa comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Hacienda en caso de supresión.

19. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas:

- a) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, objetividad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- b) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- c) El principio de legalidad, eficacia, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- d) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, simplicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.

20. Según lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia:

- a) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros
- b) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y, al menos, la de la mitad más uno de sus miembros
- c) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio, al menos, de sus miembros
- d) Del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la del número de miembros que determine la norma de funcionamiento de cada órgano colegiado

21. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

22. Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 46 que:

- a) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
- b) todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen.
- c) todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen.
- d) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos además de en su formato de origen.

23. Dispondrá/n de un registro electrónico general de apoderamientos:

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades Locales
- d) todas son correctas

24. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas:

- a) sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados.
- b) sistemas de firma electrónica avanzada.
- c) sistemas de claves concertadas.
- d) sistemas de firma electrónica basados en certificados digitales.

25. Según el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley 39/2015 respecto a la validez de documentos electrónicos administrativos, es FALSO que:

- a) Deberán contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b) Deberán incorporar metadatos mínimos exigidos.
- c) Deberán incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d) Deberán incorporar firma electrónica aquellos documentos electrónicos que sean publicados por las AAPP con carácter meramente informativo.

26. Según la ley 39/2015, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

- a) verbalmente
- b) por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
- c) por escrito a través de medios electrónicos
- d) por escrito a través de medios no electrónicos

27. ¿Deben comunicarse al denunciante los acuerdos de incoación de los procedimientos sancionadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Sí
- b) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean
- c) No
- d) Solo cuando el denunciante lo haya solicitado expresamente en la denuncia

28. Según el RD 203/2021, al conjunto de directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica, se le llama:

- a) Código Deontológico Digital (CDD).
- b) Política de firma electrónica.
- c) Declaración de prácticas electrónicas en el ámbito estatal.
- d) Carta de servicios electrónicos.

29. Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas:

- a) las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos
- b) las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos
- c) las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos
- d) las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos

30. Según la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

- a) Las Universidades Públicas.
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
- c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- d) Los partidos políticos y organizaciones sindicales.

31. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (señala la incorrecta):

- a) las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles
- b) los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
- c) cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos
- d) las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles

32. De acuerdo a la Ley 39/2015, el formato del expediente administrativo será:

- a) Siempre en formato electrónico.
- b) Siempre en formato papel.
- c) Las personas físicas podrán elegir en todo momento el formato del expediente administrativo.
- d) La ley no regula el formato del expediente.

33. De acuerdo a la ley 40/2015 debe abstenerse de intervenir en el procedimiento el funcionario que tiene relación de servicio con interesado en el asunto o le ha prestado servicios profesionales en los...

- a) Tres últimos años
- b) Cinco últimos años
- c) Cuatro últimos años
- d) Dos últimos años

34. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia:

- a) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- b) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- c) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.
- d) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.

35. La recusación pueden promoverla...

- a) Cualquier órgano
- b) El interesado
- c) El interesado y el superior jerárquico del órgano de que se trate
- d) El interesado, el superior jerárquico del órgano de que se trate y el propio órgano

36. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015 señale la respuesta CORRECTA:

- a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de reposición en vía administrativa
- b) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de alzada en vía administrativa
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe únicamente recurso de súplica en vía administrativa
- d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa

37. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

38. Las Corporaciones de Derecho Público se registrarán por:

- a) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- b) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública
- c) su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015
- d) la Ley 39/2015, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública

39. En relación a las copias electrónicas de los documentos electrónicos realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, señale la opción incorrecta:

- a) Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- c) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
- d) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

40. Según indica el RD 203/2021, uno de los siguientes NO es uno de los principios generales que deberá respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas:

- a) El principio de accesibilidad.
- b) El principio de facilidad de uso.
- c) El principio de irretroactividad.
- d) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas.

41. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad para las administraciones públicas de disponer de Registro Electrónico General?

- a) 2 de octubre de 2018
- b) 2 de octubre de 2020
- c) 2 de abril de 2021
- d) 2 de octubre de 2021

42. Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con:

- a) personalidad jurídica propia
- b) personalidad jurídica única
- c) personalidad jurídica plena
- d) personalidad jurídica física

43. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- c) Las personas físicas siempre podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- d) El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella con posterioridad.

44. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día:

- a) 2 de octubre de 2018.
- b) 2 de abril de 2021.
- c) 2 de octubre de 2021.
- d) 2 de octubre de 2019.

45. Según la Ley 39/2015 cuál de las siguientes opciones no se establece como «Derecho de las Personas en sus relaciones con la Administración» en su Artículo 13:

- a) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- b) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
- c) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- d) Archivo y registro del expediente asociado con todo procedimiento administrativo.

46. Señale la respuesta correcta en relación con la transformación de un organismo autónomo en entidad pública empresarial conforme al artículo 87 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- a) La transformación conllevará la pérdida de su personalidad jurídica.
- b) Será necesaria una memoria que incluya el análisis de eficiencia.
- c) Se incluirá un informe facultativo de la Intervención General de la Administración del Estado.
- d) -

47. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) El denunciante, en todo caso.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, independientemente de que se personen o no en el procedimiento.
- d) Aquellos que se personen en el procedimiento administrativo una vez haya recaído resolución definitiva.

48. Respecto a la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (artículo 157 de la ley 40/2015):

- a) Las Administraciones pondrán siempre a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares.
- b) Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.
- c) Las Administraciones Públicas, con carácter posterior a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones.
- d) En el directorio general de aplicaciones constarán las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado.

49. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se define como "dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias"

- a) Sede electrónica.
- b) Administración electrónica.
- c) Página web de una Administración Pública.
- d) Estándar abierto

50. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- b) Determinación de las unidades administrativas que lo integran.
- c) Delimitación de sus funciones y competencias.
- d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

51. Según la ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):

- a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en este caso
- b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo
- c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
- d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente

52. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cómo se conoce el principio según el cual una resolución administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquélla proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general?

- a) Inderogabilidad singular.
- b) Jerarquía normativa.
- c) Legalidad material.
- d) Competencia normativa.

53. La Ley 39/2015, cita expresamente en su preámbulo:

- a) La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
- b) El programa nacional de reformas de España.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

54. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) El plazo dependerá de la naturaleza del acto administrativo a notificar
- b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado
- c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- d) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

55. ¿La resolución de un procedimiento administrativo debe dictarse y notificarse electrónicamente?

- a) Siempre
- b) La resolución puede no dictarse electrónicamente pero la notificación siempre debe ser electrónica
- c) La resolución debe dictarse electrónicamente pero la notificación no siempre es obligatorio practicarla por medios electrónicos
- d) No es obligatorio ni dictar ni notificar la resolución electrónicamente

56. Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, también tienen derecho:

- a) A disponer de medios electrónicos para relacionarse con la administración.
- b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) A las subvenciones públicas para la adquisición de medios electrónicos.
- d) A ser atendidos prioritariamente.

57. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante

58. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?

- a) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
- b) Siempre que produzcan efectos favorables al interesado.
- c) En ningún caso.
- d) -

59. ¿Cuál es el objetivo principal de la política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal, según lo establecido en el Artículo 17 del RD 203/2021?

- a) Establecer los requisitos para la creación de certificados y firmas electrónicas por parte de los prestadores de servicios de confianza.
- b) Definir los procedimientos para la obtención y uso de firmas electrónicas por parte de la ciudadanía y empresas.
- c) Establecer las normas técnicas aplicables para el uso de certificados y firma electrónica por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- d) Regular la relación entre los servicios de confianza y las entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.

60. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante:

- a) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado
- b) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado
- c) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado
- d) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado

61. De las siguientes materias, ¿cuál no regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
- b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
- d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

62. De acuerdo con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será admisible la notificación por medio de edictos en el BOE:

- a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
- b) Si se ignora el lugar de la notificación.
- c) Si intentada la notificación no se hubiese podido practicar.
- d) Todas las anteriores son correctas.

63. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa se sujetará al siguiente régimen:

- a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio,
- d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa anterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio.

64. Señala la correcta:

- a) la falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate
- b) el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos
- c) los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, serán preferiblemente interoperables entre sí
- d) el interesado no podrá comparecer por sí mismo en un procedimiento en el que haya designado representante

65. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de un Departamento Ministerial?

- a) Al Ministro
- b) Al Secretario de Estado
- c) Al Subsecretario
- d) Al Subdirector General de Recursos Humanos

66. En relación con las notificaciones electrónicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas.
- b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) No serán la opción preferente para efectuar las notificaciones, salvo cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- d) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de las Administraciones.

67. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para llevarlas a cabo:

- a) Siempre implica la anulabilidad del acto.
- b) Únicamente implica la anulabilidad del acto administrativo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- c) Siempre conlleva la nulidad del acto administrativo.
- d) Implica la anulabilidad del acto en los términos previstos reglamentariamente.

68. De conformidad con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

- a) En todo momento.
- b) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
- c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

69. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, sólo podrán suscitarse entre:

- a) Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
- b) Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- c) Órganos de una misma o distinta Administración relacionados jerárquicamente.
- d) Órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente.

70. ¿Cuál de los siguientes NO es un motivo de abstención según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- c) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

71. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

b) Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

c) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

d) Todas son correctas.

72. Si un interesado quiere presentar una solicitud en el plazo previsto en un procedimiento:

a) Podrá hacerlo, exclusivamente, en la sede del órgano administrativo al que se dirija.

b) Podrá hacerlo en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

c) Podrá hacerlo en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) B Y C son verdaderas.

73. Señale la opción falsa respecto a la instrucción del procedimiento definida en la Ley 39/2015:

a) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

b) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.

d) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

74. No es objetivo de la Ley 39/2015:

a) Reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

b) Garantizar el acceso a todos los servicios electrónicos.

c) Aumentar la utilización del DNI electrónico por los ciudadanos.

d) Impulsar el uso de los servicios electrónicos.

75. Se presumirá la representación para:

a) formular solicitudes

b) los actos y gestiones de mero trámite

c) presentar declaraciones responsables o comunicaciones

d) interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona

76. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forman parte de:

- a) La fase de iniciación del procedimiento administrativo.
- b) La fase de ordenación del procedimiento administrativo.
- c) La fase de instrucción del procedimiento administrativo.
- d) La fase de resolución del procedimiento administrativo.

77. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:

- a) quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley
- b) quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas
- c) no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas
- d) no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley

78. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

- a) circulares
- b) reglamentos internos
- c) instrucciones y órdenes de servicio
- d) disposiciones de carácter general

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca del acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora según el artículo 64 de la Ley 39/2015?

- a) El acuerdo de iniciación solo se notificará al inculpado si las normas reguladoras del procedimiento no prevén otra cosa.
- b) El acuerdo de iniciación no tiene que incluir la identificación del instructor ni del Secretario del procedimiento.
- c) Las medidas de carácter provisional acordadas durante el procedimiento sancionador no pueden ser modificadas.
- d) En caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto, el acuerdo de iniciación siempre se considerará propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

80. Respecto al sistema de código seguro de verificación, según el Real Decreto 203/2021, ¿cuál de las siguientes es una afirmación verdadera?

- a) Garantiza la confidencialidad de un documento.
- b) Garantiza la posibilidad de verificar el documento que tenga asociado por tiempo ilimitado.
- c) Su aplicación requerirá una orden ministerial del Director General del organismo público.
- d) Garantiza su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante.

81. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia orgánica.
- b) Delimitación de su naturaleza, funciones y competencias.
- c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- d) Todas son correctas.

82. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente:

- a) El texto íntegro de la resolución.
- b) El intento de notificación debidamente acreditado, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de reposición.
- c) El texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazo de interposición.
- d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

83. En relación a la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, según el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podemos afirmar que:

- a) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas solamente a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
- b) Las administraciones públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para realizar consultas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) Las Administraciones Públicas procurarán que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

84. Conforme al RD 203/2021, la definición “datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar” corresponde con:

- a) Firma electrónica cualificada.
- b) Firma electrónica.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Firma electrónica reconocida.

85. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir, el incumplimiento por parte de los órganos jerárquicamente dependientes de las instrucciones u órdenes de servicio de los órganos administrativos de acuerdo a la ley 40/2015:

- a) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos
- b) supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos
- c) supone la nulidad de los actos dictados por los órganos administrativos
- d) supone la anulabilidad de los actos dictados por los órganos administrativos

86. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate:

- a) tienen capacidad de obrar limitada
- b) pueden actuar sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
- c) no tienen capacidad de obrar
- d) ninguna es correcta

87. De acuerdo con la regulación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) En la organización central son órganos superiores los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y Secretarios generales, y son órganos directivos los Secretarios generales técnicos, los Directores generales.
- b) En la organización territorial los Delegados del Gobierno son órganos superiores, y los Subdelegados del Gobierno órganos directivos.
- c) En la Administración General del Estado en el exterior son órganos superiores los embajadores, los representantes permanentes ante Organizaciones internacionales y los cónsules.
- d) Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

88. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas se recoge en la Ley 39/2015 en el:

- a) Artículo 4
- b) Artículo 6
- c) Artículo 10
- d) Artículo 14

89. Es FALSO que:

- a) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios no electrónicos.
- c) Reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

90. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué supuestos en la fase de iniciación del procedimiento administrativo podrá abrirse un período de información o actuaciones previas?

- a) Podrá abrirse un período de información o actuaciones previas una vez iniciado el procedimiento.
- b) La Ley 39/2015 no contempla esa posibilidad.
- c) Podrá abrirse este período y necesariamente tiene que ser anterior al inicio del procedimiento.
- d) Podrá abrirse cuando se incluya este período como una medida provisional.

91. Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por

- a) Una norma con rango de Ley
- b) Un reglamento
- c) Una instrucción
- d) Una circular

92. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables:

- a) Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- c) Los actos que incluyan contenido imposible.
- d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

93. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio producido, se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver:

- a) En el plazo de cinco días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- b) En el plazo de veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- c) En el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- d) En el plazo de treinta días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

94. Indique cuál de los siguientes principios, coinciden con la definición de personalización y proactividad, recogido en el art. 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en delante RD 203/2021:

- a) Principio que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- b) Capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
- c) Principio en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos.
- d) Capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios preculminados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos

95. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿cuál de los siguientes principios debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas?

- a) El principio de reutilización, entendido como la garantía de que la información del sector público esté a disposición de las personas físicas o jurídicas por medios electrónicos.
- b) El principio de sujeción a un tipo de tecnología específica para garantizar la igualdad de las personas usuarias en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- d) El principio de preactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, previendo las tendencias de los usuarios finales del servicio, se anticipen a las posibles necesidades de los mismos.

96. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:

- a) 30 días
- b) 20 días
- c) El que establezca la norma con un máximo de 3 meses, salvo ley o norma U.E.
- d) 2 meses en el caso de que las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo

97. La implantación de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes opciones constituye un derecho del interesado en el procedimiento administrativo:

- a) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
- b) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- c) A no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

98. Según la Ley 39/2015 se puede establecer la obligatoriedad a las personas físicas de relacionarse con la Administración por medios electrónicos:

- a) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con personas físicas en todos los casos.
- b) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con un colectivo de personas físicas, si previamente se establece de forma reglamentaria para dicho colectivo.
- c) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con un colectivo personas físicas si la administración justifica la conveniencia y medios técnicos para dicho colectivo.
- d) La Ley no establece la obligatoriedad de relación para las personas físicas en ningún caso.

99. ¿Qué derechos tienen reconocidos las personas en sus relaciones con la Administración Pública?

- a) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos aun cuando no tengan la condición de interesados
- b) Formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento
- c) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente
- d) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos de cualquier procedimiento

100. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las especialidades de los procedimientos sancionadores. En relación con ello, indique la respuesta correcta:

- a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. La fase instructora y la sancionadora del procedimiento serán encomendadas a un mismo órgano.
- c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte de la persona interesada.
- d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva aun cuando quepa contra ella algún recurso ordinario en vía administrativa.

101. De acuerdo con lo establecido en la Ley, 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a los sistemas de identificación y firma electrónica:

- a) Con la correspondiente regulación, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.
- b) Si la administración provee de un sistema de identificación electrónica de claves concertadas, no será necesaria la implantación de sistemas de identificación basados en certificados electrónicos cualificados de firma o sello.
- c) Las Administraciones Públicas deberán mantener sistemas de identificación y firma electrónica disociados para todos sus procedimientos electrónicos.
- d) -

102. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos, o no.
- b) Si alguno de los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de dicha ley 39/2015, no dispone de los medio electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- c) Las personas físicas estarán siempre obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no.

103. En relación a la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, según el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podemos afirmar que:

- a) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas solamente a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
- b) Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para realizar consultas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) Las Administraciones Públicas procurarán que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

104. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se compone de:

- a) Título preliminar, 6 Títulos y 123 Artículos.
- b) Título preliminar, 6 Títulos y 133 Artículos.
- c) Título preliminar, 5 Títulos y 123 Artículos.
- d) Título preliminar, 5 Títulos y 133 Artículos.

105. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en el que se presentó la reclamación ante la administración.
- c) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
- d) La indemnización procedente nunca podrá sustituirse por un pago en especie.

106. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una medida provisional que puede adoptar el órgano administrativo competente para resolver un procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
- b) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.
- c) La prestación de fianzas y la consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
- d) La realización de un peritaje técnico para valorar los bienes afectados por la medida provisional adoptada.

107. Con carácter general, las decisiones de un órgano colegiado de la Administración General del Estado se adoptarán:

- a) Por el régimen de mayoría que establezcan de mutuo acuerdo los miembros que lo forman en su primera convocatoria.
- b) Por mayoría de los asistentes, debiendo asistir necesariamente, al menos, el presidente y secretario o quienes le sustituyan y la mitad de sus miembros.
- c) Por mayoría de los miembros que lo forman, debiendo estar presentes al menos las dos terceras partes de éstos.
- d) Por el régimen de mayoría que establezca su real decreto de constitución, que establecerá también el quorum necesario.

108. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una condición que permita la eficacia retroactiva de un acto administrativo según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015?

- a) La retroactividad del acto no lesiona derechos o intereses legítimos de otras personas.
- b) La retroactividad del acto estará supeditada a la aprobación del Consejo de Estado.
- c) Cuando los supuestos de hecho necesarios para la retroactividad del acto no existían en la fecha a que se retrotrae su eficacia.
- d) El acto se dicta en sustitución de un acto anulado.

109. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deroga expresamente:

- a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las dos Leyes señaladas.

110. La Ley 39/2015 introduce un capítulo relativo a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Respecto a este trámite señale la opción incorrecta:

- a) Se podrá acordar la tramitación simplificada por falta de complejidad del procedimiento y por razones de interés público.
- b) Los interesados podrán, en cualquier caso, solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
- c) En general, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días.
- d) Constarán únicamente de los siguientes trámites: inicio, subsanación (en su caso), alegaciones y trámite de audiencia.

111. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalan por días, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que estos son:

- a) Naturales, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- b) Naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- c) Hábiles, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

112. ¿Qué tipos de documentos electrónicos deberán conservarse en soportes de esta naturaleza?

- a) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas
- b) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter sancionador y tributario
- c) Los que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares
- d) Solo los documentos utilizados en actuaciones administrativas de carácter tributario

113. En qué Título de la Ley 39/2015 se recogen los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

- a) Título I
- b) Título II
- c) Título III
- d) Título IV

114. En los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas:

- a) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado
- b) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado
- c) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado
- d) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica

115. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- b) Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, en todo caso, durante el trámite de audiencia
- d) Todas son correctas

116. Respecto a los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pueden ser:

- a) un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración
- b) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto
- c) un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder
- d) todas son correctas

117. Para los actos y gestiones de mero trámite en un procedimiento administrativo, en el que se actúe por representación frente a la administración:

- a) Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia del interesado.
- b) Se presumirá la representación.
- c) Deberá asumir la representación un abogado.
- d) Deberá asumir la representación del interesado un abogado acompañado de procurador.

118. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante...

- a) un sello electrónico de Administración Pública de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- b) un código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- c) la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015
- d) ninguna de las anteriores

119. En el inicio de un procedimiento mediante denuncia, señale la afirmación correcta:

- a) La presentación de la denuncia confiere la condición de interesado en el procedimiento
- b) Si la denuncia invoca un perjuicio en el patrimonio de las AAPP, la no iniciación deberá ser motivada
- c) Si el denunciante es uno de los infractores, siempre se le exime del pago de la multa
- d) Debe recabarse un informe del Consejo de Estado

120. ¿En qué casos los actos administrativos serán objeto de publicación?

- a) Cuando la Administración lo decida sin necesidad de establecerlo la norma reguladora del procedimiento.
- b) Solo cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo.
- c) En todo caso, cuando así lo establezcan las normas reguladoras o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- d) Solo cuando el acto tenga por destinatario a una única persona.

121. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de (señala la incorrecta):

- a) denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios
- b) determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
- c) delimitación de sus funciones y competencias
- d) dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento

122. Según la Ley 39/2015 se establece como «Derecho de las Personas en sus relaciones con la Administración» en su Artículo 13:

- a) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) Relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos utilizando cualquier formato recogido en el ENI.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

123. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

- a) Realizar gestiones de mero trámite.
- b) Formular solicitudes.
- c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- d) Interponer recursos.

124. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites establecidos en:

- a) la legislación de protección de datos de carácter personal
- b) el Código Civil
- c) la Constitución Española
- d) la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

125. La notificación por comparecencia en la sede electrónica y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única conlleva la puesta a disposición del interesado de un acuse de recibo que contendrá, conforme al RD 203/2021 (indique la incorrecta):

- a) La identificación del acto notificado.
- b) La persona destinataria.
- c) La fecha y hora en la que se produjo el procedimiento administrativo comunicado.
- d) La fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.

126. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, el plazo para el cumplimiento de trámites que deban ser cumplimentados por el interesado, es por defecto:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 1 mes.
- d) No se establece ningún plazo por defecto.

127. Indicar la opción correcta:

- a) Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado.
- b) Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado.
- c) Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración.
- d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conllevan una tramitación diferente.

128. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo

- a) no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- b) no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) no podrá exceder de 9 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- d) no podrá exceder de 12 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

129. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único...

- a) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados
- b) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos finalizados
- c) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- d) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

130. Conforme al RD 203/2021, con respecto a la práctica de notificaciones por medios electrónicos, es cierto que:

- a) Se podrán practicar mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración.
- b) Se podrán practicar a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
- c) Se podrán practicar por ambos sistemas, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del rechazo de la notificación.
- d) Todas son correctas.